



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25845/2021

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

Controparte_2

Controparte_3

,

CONVENUTO/I

Oggi **23 febbraio 2022** innanzi alla dott.ssa Marianna Galioto sono state depositate note scritte.

Le parti precisano le conclusioni come segue:

CONCLUSIONI PER

Parte_1

- concedere i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate;
- in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelli di giustizia, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità della procedura n. 808/2015 R.G.E. pendente davanti al Tribunale di Milano, avendo il creditore procedente CP_1 esclusivamente titolo ad agire in via esecutiva per l'espropriazione del diritto di proprietà afferente gli immobili oggetto di espropriazione, spettante alla Sig.ra Controparte_3 gravato dai vincoli menzionati in narrativa e non anche titolo per agire in via esecutiva nei confronti dei diritti: di abitazione (insistente sull'appartamento di cui al Foglio 472, Mappale 336, sub. 107, Via Valenza n. 5, p. 2-S1, ZC 2, Cat. A/2, cl. 4, vani 6,5, R.C. Euro

1.141,37) e di uso (insistente sull'autorimessa di cui al Foglio 472, Mappale 336, sub. 252, Via Valenza n. 5, p. S2, ZC 2, Cat. C/6, cl. 8, Consistenza mq. 12, R.C. Euro 136,96) spettanti al Dott. Parte_1 posto che gli stessi non sono stati dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c. nel corso dell'azione revocatoria promossa dal creditore procedente di cui si è detto in narrativa, ovvero in ogni caso che la predetta procedura esecutiva può avere ad oggetto esclusivamente i diritti spettanti a Controparte_3 e che i diritti reali di godimento spettanti al dott. Pt_1 sui beni oggetto di esecuzione non possono essere espropriati anche perché non sono stati attinti da alcun atto di pignoramento o dalla trascrizione o annotamento di altro atto propedeutico all'esecuzione forzata o comunque per i motivi di giustizia.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA ed IVA, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.

CONCLUSIONI PER Controparte_1

I. Nel merito, in via principale:

Per quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2021, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

II. In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

III. In via istruttoria

Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria, nonché ogni più ampia difesa, eccezione e domanda nei concedendi termini.

CONCLUSIONI PER Controparte_2

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande *ex adverso* svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto,

- in via istruttoria:

- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.

Il giudice pronuncia quindi la seguente sentenza, depositando in via telematica dispositivo e motivazione.

Il Giudice
- *Marianna Galioto* -



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Galioto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25845/2021** promossa da:

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ALESSANDRO
(*C.F._1*) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 86 24121 BERGAMO ed
elettivamente domiciliato presso il difensore,

ATTORE

contro

Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVIO C/O
AVV. FRANZINI MARCO 2 *CP_4* rappresentato e difeso dall'avv. MERCANTI
GIUSEPPE,

Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122
MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. FENAROLI FELICITA,

Controparte_3 contumace,

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale che precede.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto un'opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero RGE 808/2015, instaurata dal *Controparte_5* (ora *CP_1* *CP_6* , in cui è intervenuta *Controparte_7* [...], a cui è succeduta, nel lato attivo dell'obbligazione, la cessionaria *CP_2* [...] .

Il ge ha respinto l'istanza di sospensione della procedura, e la parte opponente ha instaurato il giudizio di merito.

Al riguardo occorre premettere che il sig. *Pt_1* aveva ottenuto aperture di credito da *Organizzazione_1* p.a. nel 2001 e nel 2008. I contratti erano garantiti da ipoteca su un appartamento e due box siti in Milano, via Valenza, 5.

In seguito *Organizzazione_2* (società che, in seguito ad operazioni di fusione, come anticipato, ha assunto la denominazione di *Org_3* ha ottenuto titoli esecutivi nei confronti di *Pt_1* e segnatamente:

- a) il decreto ingiuntivo n. 494/2008 del tribunale di Lodi,
- b) la sentenza n. 880/2011 del tribunale di Lodi con la quale è stata respinta l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ed è stato condannato *Pt_1* a rifondere le spese di lite alla convenuta,
- c) il decreto ingiuntivo n. 721/2008 del tribunale di Lodi,
- d) la sentenza n. 784/2012 del tribunale di Lodi con la quale è stata respinta l'opposizione a tale decreto ingiuntivo ed è stato condannato *Pt_1* a rifondere le spese di lite alla convenuta,
- e) l'ordinanza emessa dal tribunale di Lodi il 28 settembre 2012 nella causa n. 2761/2012 R.G. munita di formula esecutiva il 13 aprile 2015.

L'opponente, nel 2011, con due contratti, ha ceduto a titolo gratuito alla moglie *Controparte_3* nell'ambito di un procedimento per separazione consensuale tra coniugi, complessivamente la proprietà dell'appartamento e dei box, riservandosi il diritto di abitazione sull'appartamento, e il diritto d'uso sui box.

Organizzazione_2 ha introdotto nel 2013 un processo davanti al Tribunale di Milano per ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. della cessione appena descritta.

Nel corso del processo, il Tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni oggetto della cessione.

L'ordinanza è stata trascritta nel 2013 a favore di *Organizzazione_2* e contro *Controparte_3* *“per il diritto di proprietà per la quota di 1/1”* (v. nota di trascrizione prodotta dalla precedente).

Successivamente, il Tribunale ha emesso la sentenza n. 2053/2015 con la quale, tra l'altro, ha dichiarato inefficaci nei confronti di *Organizzazione_2* le cessioni di proprietà di immobili sopra descritte.

Organizzazione_2 ha quindi proceduto all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni riguardanti le cessioni dichiarate inefficaci, e a margine della trascrizione relativa al sequestro, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. (v. docc. 7 e 8 prodotti dalla convenuta *CP_1*).

Nel corso del processo esecutivo *Controparte_8* ha spiegato intervento, e ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'eventuale riconoscimento del suo credito da parte di *Pt_1* ai sensi dell'art. 499 c.p.c.

Allo stato non è noto l'esito della convocazione delle parti per detti adempimenti. Certo è che nel giudizio di merito che ci occupa non è messa in discussione la qualità di creditore di *CP_2* , quale successore nel diritto di *Controparte_7* [...], tenuto anche conto che la domanda, come formulata nelle conclusioni, valutata alla luce del tenore complessivo degli atti, sembra appuntarsi essenzialmente sulla posizione del *CP_1* e sugli asseriti limiti dell'espropriazione in conseguente della sentenza revocatoria.

Ciò premesso, va rilevato che il sig. *Pt_1* ha sostenuto che l'espropriazione non potrebbe avere ad oggetto il diritto di piena proprietà sugli immobili di Milano, via Valenza, 5, ma il diritto di proprietà gravato dei diritti di abitazione e di uso che si era riservato con gli atti del 2011 oggetto del giudizio ex art. 2901 cc.

L'opponente ha sostenuto che la revocatoria avrebbe colpito soltanto l'effetto degli atti del 2011 relativo al trasferimento del diritto di proprietà alla moglie separata **CP_3** e non anche gli effetti relativi alla costituzione dei diritti d'uso e di abitazione a suo favore.

La tesi è contrastata dalle convenute, le quali hanno dedotto che gli atti di cessione di cui si discute sono atti unitari, e che la revocatoria ha travolto i contratti nel loro complesso, ivi compresa la costituzione dei diritti reali in favore del debitore.

Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata.

Va subito detto che non essendovi traccia, nel giudizio, di contestazioni del credito di **CP_2**, la soluzione della questione in esame appare per detta convenuta del tutto irrilevante, poiché questa aveva iscritto ipoteca sui beni oggetto di esecuzione ben prima degli atti di disposizione oggetto di revocatoria¹, sicché, in virtù del diritto di sequela proprio della garanzia reale, questa avrà diritto di soddisfarsi sui beni ceduti alla sig. **CP_3**.

Al fini di dirimere la questione riguardante l'inclusione o meno dell'effetto revocatorio sui diritti oggetto dei contratti del 2011, e segnatamente sul diritto reale costituito a favore del sig. **Pt_1** ritiene il giudice che occorra avere esclusivamente riguardo al perimetro della statuizione – ormai passata in cosa giudicata – contenuta nella sentenza del 2015, pronunciata all'esito del giudizio ex art. 2901 cc.

La decisione resa dal Tribunale in sede di revocatoria sembra avere per oggetto l'intero atto globalmente inteso.

Va infatti considerato che la domanda di parte attrice, in quella sede, ha riguardato la pronuncia di inefficacia dei contratti nella loro interezza, e che nessuna eccezione è stata sollevata, in quella sede, circa l'asserita suddivisione dell'atto in due diverse statuizioni, e dunque in ordine all'essenzone da revocatoria della costituzione del diritto reale.

La stessa statuizione in dispositivo, peraltro coerente con il contenuto della domanda proposta, indica gli atti impugnati nel loro complesso.

¹ la circostanza è incontestata e comunque documentata dalla relazione notarile ex art. 567 cpc depositata in causa.

Gli atti di cui si discute devono dunque intendersi travolti globalmente dall'effetto revocatorio.

Una volta divenuti inefficaci nei suoi confronti gli atti del 2011, *Org_3* ha quindi il diritto di procedere esecutivamente sul diritto di piena proprietà relativo ai beni in esame, per la quota di un mezzo oggetto di tali contratti (non ha formato oggetto di contestazione il fatto che possa essere aggredita in via esecutiva la sola quota di un mezzo oggetto dei contratti revocati).

La complessità del caso esaminato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1*

[...] nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_2*

Controparte_3, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

respinge l'opposizione;

compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Milano, 23 febbraio 2022.

Il Giudice
Marianna Galioto